

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/2750/25

הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון – קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 20 בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד–2013¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 20(א), בהגדרה "חברת שכבה", במקום "חברה או חברת חוץ שהן תאגיד מדווח, למעט חברה או חברת חוץ" יבוא "חברה, חברת חוץ או שותפות, למעט חברה, חברת חוץ או שותפות".
2. תיקון סעיף 25 בסעיף 25 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ט) – בטל.

דברי הסבר

בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד–2013, נקבע בפרק העוסק בהגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי, כי חברת שכבה היא חברה או חברת חוץ שהן תאגיד מדווח, למעט חברה או חברת חוץ שאין אינטרס ציבורי לסווג אותה כחברת שכבה והיא מסוג שקבעו שר המשפטים ושר האוצר. כתוצאה מהגדרה זו לא מתקיימת תכלית הפרק במלואה ככל שמדובר בחברות או בחברות חוץ שאינן תאגיד מדווח וכן בשותפויות. משמעות הדבר היא שיכול להיות שכתוצאה ממבנה התאגיד תוקם פירמידה בעלת יותר משתי שכבות, וכך תתאיין תכליתו של הפרק העוסק בהגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי, שנועד להגן על הציבור.

בשנים האחרונות התרחש מהפך תודעתי ונורמטיבי בכל הנוגע לאופן שבו נתפסות פירמידות בשווקים מפותחים. ברור לכל כי פירמידות מביאות לשוק לא יעיל, אשר מונע תחרות ובסופו של דבר מגביר באופן דרמטי את יוקר המחיה תוך פגיעה בחסכוניות הציבור.

הבעיות שמתעוררות במבנים פירמידליים אינן מוגבלות רק לחברות ציבוריות שנסחרות בישראל (תאגיד מדווח), אלא הן רלבנטיות לכשלים האינהרנטיים במבנה פירמידאלי גם אם השכבה אינה כלולה כיום בהגדרת חברת שכבה, למשל בשותפות. שהרי, אין משמעות לסוג השכבה שממנה בנויה הפירמידה כל עוד השכבה היא חלק מפירמידה.

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 92.

נוכח האמור, נראה כי אין הצדקה לפטור באופן גורף מתחולת החוק חברות פרטיות, חברות זרות או שותפויות.

כמו כן, הרחבת ההגדרה של חברת שכבה כפי שמוצע בהצעת חוק זו, תאפשר להתמודד עם מקרים שבהם חברה ישראלית תבקש להימחק מרישום בבורסה ובמקום זאת לרשום את מניותיה למסחר בבורסה מחוץ לישראל.

לאחרונה נוכחנו כי יש, אמנם, מי שמנצל לרעה את ההגדרה המצומצמת בחוק לחברת שכבה, כך שברור עתה, יותר מתמיד, כי הגדרה מצומצמת זו והתכלית המפורשת של החוק אינן מספיקות ויש צורך חד משמעי בהרחבת הגדרתה של חברת שכבה.

לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו להרחיב את הגדרת "חברת שכבה", כך שהיא תחול גם לעניין חברות או חברות חוץ שאינן תאגיד מדווח, וכן על שותפויות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2302/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/5100/20); הוסרה מסדר היום ביום כ"ח בתמוז התשע"ח (11 ביולי 2018); פ/5680/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1380/22; פ/204/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/955/24) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1326/24).

הצעת החוק זהה לפ/1326/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)